苍梧县荣晋贸易有限公司“1•10”事故调查报告

2019-02-02 09:33　来源：县安监局　作者：苍梧县人民政府办公室

2019年1月10日10点30分左右，苍梧县荣晋贸易有限公司（以下简称荣晋公司）发生一起一名爆破钻孔工人在工作过程中受重伤经抢救无效死故。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,以及《苍梧县人民政府办公室关于成荣晋公司“1.10”事故调查组的通知》（苍政办发〔2019〕4号）的要求，由县人民政府牵头，县安监局、法制办、国土资源局、公安局治安大会、人力资源和社会保障局和旺甫镇政府等有关部门组成了事故调查组负责对该起事故进行了全面调查。调查组按照坚持实事求是、尊重科学的原故现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调查，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的责任，提出了对事故责任的处理建议和事故整施，现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年1月10日10时30分左右;

（二）事故发生单位：苍梧县荣晋贸易有限公司;

（三）事故发生地点：荣晋公司袍村石场东南面2019年1月10日爆破施工点（X2613886.723 Y536500.701）;

（四）事故类别：高处坠落;

（五）伤亡情况：重伤致死1人（依据《企业职工伤亡事故分类标准》规定）;

死者名单:

姚XX，男，汉族，49岁，已婚，住址：广西苍梧县旺甫镇XX村XX组X号，身份证号：450422XXXXXXXX6013。

（六）直接经济损失：约100万元（主要为伤者抢救与赔偿费用支出）。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：苍梧县荣晋贸易有限公司。2017年4月7日经苍梧县工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码914504215913021658，公司注册县旺甫镇浔阳路42-1号，公司法定代表人为陈XX，公司经营范围：矿产品、建筑材料销售；建筑用砂岩露天开采。

荣晋公司袍村石场《采矿许可证》证号：C4504212016047130141761，开采方式为露天开采，生产规模为6.00万立方米/年，有效期2016年4 2019年4月13日。

荣晋公司袍村石场《安全生产许可证》编号：（桂D）FM安许证字〔2017〕0009号，单位地址苍梧县旺甫镇龙洞村，许可证有效期2017年5 2020年5月10日。

（二）事故单位与爆破施工协议

2018年3月22日荣晋公司与梧州市蓝天爆破服务有限公司签订了《土石方爆破施工合同（续签）》，协议工期为：从2018年4月1日起至2019年止。

（三）事故单位与姚XX合同关系

2018年3月2日荣晋公司与姚XX签订了《劳动合同》合同期限自2018年3月2日至2021年3月2日，合同工作内容为：潜孔钻工，劳动报酬为试用期月，试用期满后为3000元/月。

（四）事故生产单位：苍梧县荣晋贸易有限公司袍村石场。

三、事故发生经过和救援情况

2019年1月10日上午8点，由荣晋公司袍村石场场长梁XX安排，姚XX、黄XX等六人进入矿区预爆破面进行爆破孔的钻孔工作，姚XX和聂XX负作，工作一直至当天约10点30分左右完成了所有钻孔工作，其他五个钻孔工人一起收拾钻机及机械设备，姚XX独自去清点及巡查爆破钻孔，约在10右姚XX在巡查中突然坠落东南面临崖约14米处，导致头部胸部严重受伤，同伴工人黄XX第一个发现后就立即呼叫人来抢救，并下去将姚XX扶起双手

耳朵，当时伤者都已没有了意识，现场安全管理人员李X打了120急救电话，后来工地几个人一起把姚XX抬上石场平台，后送出村路口交由旺甫镇卫车送到市红会医院进行抢救，伤者到达梧州市红会医院约为中午12点10分左右，医院组织了医务人员对伤者姚XX全力抢救，直至1月11日凌晨1点30XX经抢救无效死亡。

事故发生后，约在事故发生当天11点现场安全负责人李X向石场场长梁XX与荣晋公司法人代表陈XX进行了电话报告，1月10日晚上七点左右陈话向县安监局进行了报告，在当天晚上八点左右书面向县安监局报告，县安监局于事故发生当天晚上8点30分向梧州市安监局做了事故报告。

在姚XX在梧州市红会医院抢救期间，荣晋公司法人代表陈XX到医院看望了伤者及其家属，并同医院协调不惜一切代价抢救受伤者。

县有关部门在接到事故报告后，进行了事故系统直报，并按规定向县人民政府做了报告，根据县人民政府领导批示精神，按照安全生产事故落实了事故救援、调查与善后等处置措施。

四、社会稳定和企业以及家属处理情况

事故发生当日，荣晋公司对受重伤人员姚XX进行了及时抢救，通知了家属到场，并将伤者送往梧州市红会医院进行全力救治与承担支付了抢姚XX经抢救无效死亡后，公司已主动同死者家属协商并取得了死者家属的谅解，姚XX尸体已由其家属自行安葬。

荣晋公司于2019年1月22日与死者供养直系家属达成了协议，签订了《工亡赔偿协议书》，并按协议约定支付了赔偿金。目前死者家属情绪稳

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

爆破钻孔工人姚XX安全生产意识淡薄，没有对存在危险的行为加以识别，在距离地面超过3米或坡度超过30度台阶坡面上作业，没有使用安全作业，是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、荣晋公司没有认真履行安全主体责任，对岗位员工教育与培训不到位，公司内部安全管理人员脱岗、公司专职安全员履职混乱，以致工人淡薄；在钻孔工人在检查爆破孔巡查过程中没有执行公司《安全管理制度汇编》之三《安全生产规章制度》中10-12项中相关规定与措施，现场安责人未加以辨识制止和纠正，没有及时发现并消除现场作业人员违章作业的生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

2、荣晋公司主要负责人陈XX作为生产经营单位的主要负责人，没有担负起本单位的安全生产管理工作，没有督促、检查本单位的安全生产工消除生产安全事故隐患，是导致事故的发生的间接原因。

3、荣晋公司现场安全管理负责人李X，作为公司事故当天现场安全管理负责人，对现场施工人员违反公司安全管理规定违章作业行为不加以止，是导致事故发生的间接原因。

4、荣晋公司专职安全管理员李XX，作为该公司专职安全管理员，在荣晋公司安全生产现场一直脱岗并负责公司人事、仓库管理工作，没有履产专职安全管理员职责，是导致事故发生的间接原因。

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，该事故是一起**一般生产安全责任事故。**

六、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，结合以上原因分析，调查组提出如下处理

（一）爆破钻孔工人姚XX安全生产意识淡薄，没有对存在危险的行为加以识别，在距离地面超过3米或坡度超过30度台阶坡面上作业，没有绳，违章作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其因在事故中受重伤死亡，故不再追究其责任。

（二）苍梧县荣晋公司没有认真履行安全主体责任，对岗位员工教育与培训不到位，公司内部安全管理人员履职不到位、公司专职安全员履职致工人安全意识淡薄；在钻孔工人在检查爆破孔巡查过程中没有执行公司《安全管理制度汇编》之三《安全生产规章制度》中10-12项中相关规定现场安全管理负责人未加以辨识制止和纠正，没有及时发现并消除现场作业人员违章作业的生产安全事故隐患，生产经营单位的安全生产管理机构生产管理人员未做到恪尽职守，依法履行职责,导致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定建议由县安全生产监督管理局给予荣晋币30万元罚款的行政处罚。

（三）荣晋公司主要负责人陈XX作为生产经营单位的主要负责人，没有担负起本单位的安全生产管理工作，没有督促、检查本单位的安全生产时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项规定，建议由县安全生产监督管理局依据民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定对其进行处上一年年收入百分之三十的行政罚款。

（四）荣晋公司现场安全管理负责人李X，作为公司事故当天现场安全管理负责人，对现场施工人员违反公司安全管理规定违章作业行为不加阻止，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）、（六）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三建议由县安全生产监督管理局撤销其与安全生产有关资格，由荣晋公司按相关管理规定给予处理处罚。

（五）荣晋公司专职安全管理员李XX，作为该公司专职安全管理员，在荣晋公司安全生产现场一直脱岗并负责公司人事、仓库管理工作，没有生产专职安全管理员职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）、（六）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九定，建议由县安全生产监督管理局撤销其与安全生产有关资格，由荣晋公司按相关管理规定给予处理处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）荣晋公司要制订安全生产整改方案、落实整改责任:

1、制订完善各项安全生产规章制度和岗位操作规程，并严格执行落实;

2、对石场安全隐患进行排查与整改，如安全标识、进场道路、矿区开采面、边坡防护、排水沟等进行修缮;

3、对公司安全管理人员与全体员工进行安全管理知识与教育培训，建立健全培训教育档案;

4、妥善处理好生产区域征租地纠纷问题。

5、将事故防范和整改措施、整改完成情况报事故调查组。

（二）荣晋公司负责人、安全生产负责人和安全管理人员应加强对公司各作业现场的督促、检查工作，按规定配备专职安全管理人员，及时发作业现场各类安全隐患，避免类似事故再次发生。

（三）荣晋公司要认真吸取“1.10”事故教训，要在全公司通报这起事故，全面分析、总结事故原因，要举一反三，同时要对本单位在事故中安全管理责任人员进行处理，并将处理结果报事故调查组。

（四）县安委会要将这次事故向全县企业进行通报，做到“一厂出事故、万厂受教育”；县安监局、国土局等有关部门对全县企业进行一次安查，特别是对矿山进场道路、矿区开采面、爆破工作面等进行全面安全隐患排查，增设矿区内安全警示标识标志，严格要求企业落实安全生产主体规定，杜绝事故再次发生。

附件1: 《中华人民共和国安全生产法》相关法律条款

附件2: 事故现场图

苍梧县荣晋贸易有限公司“1.10”事故调查组

2019年1月31日

附件1: 《中华人民共和国安全生产法》相关法律条款

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立、健全本单位安全生产责任制;

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

（四）组织或者参与本单位应急救援演练;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

第九十二条

生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款;

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

第九十三条

生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百零九条

发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款;

（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款;

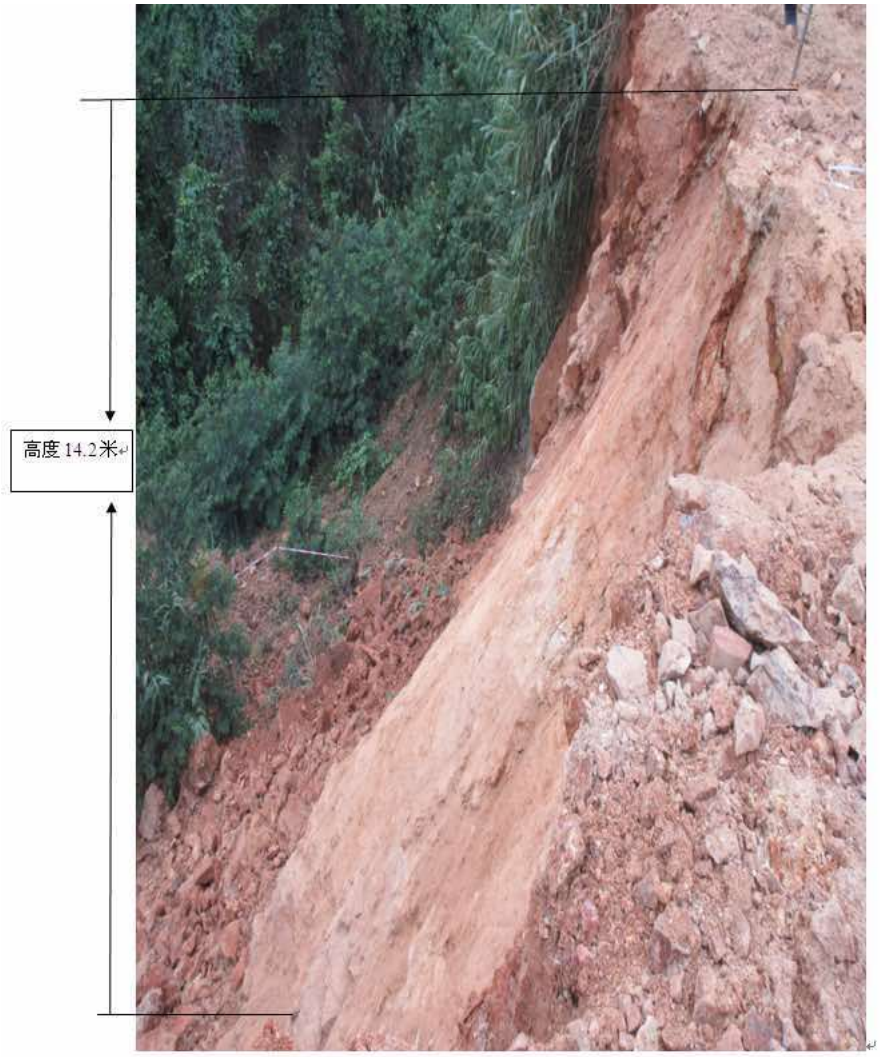
（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

附件2: 事故现场图

● 事故发生坠落点



●事故爆破钻孔区域（事故发生后进行了爆破，现场图为爆破后现场图）



●事故坠落点横断面



●事故人员跌落区域



●受伤死亡人员安全帽遗留点（此为已进行爆破破坏后的跌落点）

政府网站找错

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）

主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102

桂公网安备 45042102000007号　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号